

0002017-27.2018.8.26.0180

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Matheus Felipe da Silva Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

O presente feito versa sobre suposto delito previsto no artigo 309 do CTB cuja pena máxima é de um ano e prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida 9 de Julho. nº 90, . - CENTRO

CEP: 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP

Telefone: (19) 3651-5811 - E-mail: pinhaljec@tjsp.jus.br

0002017-27.2018.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002017-27.2018.8.26.0180

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Matheus Felipe da Silva Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

O presente feito versa sobre suposto delito previsto no artigo 309 do CTB cuja pena máxima é de um ano e prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal).

Em 28/09/2019 houve a prática de novo delito tendo interrompido o prazo prescricional. Contudo, à época do ocorrido o autor dos fatos Matheus Felipe da Silva Nunes contava com menos de 21 anos de idade, o que reduz pela metade os prazos prescricionais, consoante disposição do art. 115 do Código Penal.

Assim sendo, já tendo transcorrido mais de dois anos da data em que interrompido o prazo prescricional sem que tenha havido nova interrupção constata-se que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Matheus Felipe da Silva Nunes, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Dispensada a intimação do autor do fato, nos termos do Enunciado 105 do FONAJE.

Sem prejuízo, oficie-se à Delegacia de Policia, em resposta ao e-mail de fl. 138, informando que está autorizada a licitação em hasta pública ou destruição do bem apreendido nestes autos (laudo de fl. 39/47).
Transitada, arquivem-se.

P.I.C.

Espirito Santo do Pinhal, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA